

MEMO an Rechtsanwalt Weigel

Mandant: Patrick Wydra, Funk Taxi Heringsdorf **Betreff:** Notruf-Antrag Tarifierhöhung Taxi LK Vorpommern-Greifswald + Folge: Nachverhandlung AOK Nordost MV-Krankenfahrtenvertrag **Datum:** 13.06.2026 **Anlagen:**

- Anlage 1 — Linne+Krause-Selbstkostenrechnung Stand 28.05.2026
- Anlage 2 — Bundes-Vergleich KK-Vergütungsvereinbarungen 2026 (11 Landesverbände)
- Anlage 3 — Taxi-Tarif-Vergleich Großstädte 2026 (Köln/Hamburg/München/Frankfurt etc.)

I. Eilbedürftiges Anliegen

Der seit **01.08.2022 unveränderte Taxitarif** des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Grundgebühr 4,00 €, km 2,50 €, Wartezeit 40 €/h — verifizierter Stand laut Tarifgenehmigung) ist nach **knapp vier Jahren wirtschaftlich nicht mehr tragfähig** und liegt strukturell unter dem Bundesdurchschnitt sowie unter den Selbstkosten je Stunde. Die Folge ist eine doppelte Klemme:

1. **Bartarif-Defizit:** Aus Patricks Kostenrechnung (Linne+Krause-Methodik, Anlage 1) ergibt sich ein Mindest-Stundensatz von **33,63 €/h** brutto. Das aktuelle Wartezeit-Entgelt von 40 €/h ist gerade noch knapp deckend, das Kurzstrecken-Geschäft (39 % aller Fahrten < 2 km) ist dauerhaft unterdeckt.
2. **Folge-Defizit AOK-Krankenfahrt:** Die AOK Nordost begründet ihren MV-Vergütungstarif von 2,10 €/km (Anlage 1 des Vertragsangebots vom 01.04.2026, Tarifikennzeichen 46 15 204) **ausdrücklich mit dem örtlichen Taxitarif**. Solange der LK-Tarif bei 2,50 €/km verbleibt, hat die AOK keinen Anlass, ihren KK-Satz anzuheben.

Diese Kopplung erzeugt einen Teufelskreis, der ohne Tarifierhebung im LK V-Greifswald nicht durchbrechbar ist.

II. Sachverhalt

II.1 Aktueller Tarif des LK V-Greifswald (Stand 01.08.2022)

Position	Wert
Grundgebühr Tag	4,00 €
Grundgebühr Nacht	5,50 €
km 1–2 (Tag)	3,30 €

Position	Wert
km 3–4 (Tag)	2,80 €
km ab 5 (Tag)	2,20 €
Wartezeit/h	40,00 €
Letzte Anpassung	01.08.2022 — fast 4 Jahre

II.2 Selbstkostenrechnung (Linne+Krause-Methodik, Anlage 1)

Personalkosten-Block dominiert mit 62 % Anteil — wie in den bundesweit anerkannten Linne+Krause-Gutachten (Essen, Berlin, Hamburg) dokumentiert. Auf Basis Mindestlohn 14,60 € (ab 01.01.2027), Tesla Y / Renault Trafic-Fuhrpark, Versicherungen, Verwaltungs- und Wartungskosten:

Kostenblock	€/h	Anteil
Lohnkosten brutto	18,98 €	62,1 %
Wagenkosten	4,77 €	15,6 %
Sprit / Strom (Mix)	3,42 €	11,2 %
Verwaltung	2,30 €	7,5 %
Wartung	1,60 €	5,2 %
Selbstkosten brutto	30,57 €/h	100 %
+10 % Gewinnaufschlag	3,06 €	
Mindest-Stundensatz	33,63 €/h	

Bei 25 km/h durchschnittlicher Stadt-Geschwindigkeit Heringsdorf / Ahlbeck / Bansin entspricht das **2,01 €/Produktiv-km**.

II.3 Bundesvergleich Taxi-Tarife 2026 (Anlage 3)

Stadt	GG	km-Preis	WZ/h	Letzte Anpassung
Köln (höchste DE)	4,90 € (5,00 € ab 2027)	2,90 €	30,00 €	01.06.2026 (+11,5 %)
Hamburg	4,50 €	2,70 € / 2,00 € ab 10 km	38,00 €	15.02.2026
München	5,70–5,90 €	2,70 €	39,00 €	01.01.2025

Stadt	GG	km-Preis	WZ/h	Letzte Anpassung
Frankfurt	4,00 €	2,40 € (Tarifkorridor 2,40–4,00 €)	38,00 €	18.12.2024
Düsseldorf	4,50 €	2,90 €	38,00 €	Dez 2023 (+9 %)
Berlin	4,30 €	2,80 € / 2,60 € / 2,10 € ab km 8	41,00 €	20.12.2022
Stuttgart	4,20 €	3,00 € / 2,50 € ab km 5	36,00 €	01.10.2022
Dresden	4,90 €	2,40 €	30,00 €	26.03.2026
Bundesdurchschnitt	4,46 €	2,61 €	33,90 €	
LK V-Greifswald (unverändert seit 2022)	4,00 €	2,50 €	40,00 €	01.08.2022
Abweichung	-10,3 %	-4,2 %	+17,9 %	

→ LK V-Greifswald liegt bei Grundgebühr **10 % unter Bundesdurchschnitt** und bei km-Preis **4 % unter Bundesdurchschnitt**. Die einzige Position über Schnitt (Wartezeit) reicht nicht zur Kompensation.

II.4 Bundesvergleich KK-Vergütungsvereinbarungen 2026 (Anlage 2)

Verband	km-Preis 2026	Wartezeit	Trage	Rollstuhl
AOK Bayern	vertragslos seit 01.02.2023	—	—	—
AOK Baden-Württemberg	1,90 €/km + 2,90 € Grund	n.b.	n.b.	n.b.
AOK PLUS Sachsen	2,20 €/km (21–50 km), abnehmend bis 2,00 €	n.b.	29,00 €	19,00 €
AOK PLUS Thüringen	2,43 €/km (6–20 km)	0,50 €/Min = 30 €/h	n.b.	n.b.
AOK Hessen 2026	2,35 €/km	n.b.	Anlage 3	Anlage 3
AOK Hessen 2027 (publizierter Zielkorridor)	2,45 €/km	n.b.	Anlage 3	Anlage 3
AOK Nordost Brandenburg (Einigung 22.01.2026 +9,8 % rückwirkend!)	örtlicher Taxitarif	n.b.	n.b.	n.b.

Verband	km-Preis 2026	Wartezeit	Trage	Rollstuhl
AOK Nordost MV (Mandant)	2,10 €/km / 1,90 € Serie	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bundesweit einmaliger Befund: MV ist die **einzige Region**, in der die AOK Nordost **Wartezeit + Tragepauschale + Rollstuhlmehraufwand gleichzeitig auf 0 € gesetzt hat**. Selbst die strukturell vergleichbare AOK PLUS Sachsen entlohnt Tragepauschale mit 29 € und Rollstuhl-Mehraufwand mit 19 €.

II.5 Verhandlungsstand AOK Nordost MV (Stand 06/2026)

- Landestaxiverband MV hatte 2,20 €/km gefordert
- AOK Nordost angeboten: 2,10 €/km + 2 €
- **Verhandlungen sind gescheitert** (taxi-heute.de, 2026)
- AOK Nordost hat MV-Tarif **unilateral** über Sammelvertrag (vdek/BKK NORDWEST/IKK/Knappschaft Nord/SVLFG) durchgesetzt — Tariffkennzeichen 46 15 204, Mindestlaufzeit bis 31.12.2027
- **Im Gegensatz dazu Brandenburg:** dort hat **dieselbe AOK Nordost** am 22.01.2026 mit dem dortigen Verband eine Erhöhung von **+9,8 % rückwirkend zum 01.01.2026** vereinbart und nutzt für Taxen den **örtlichen Taxitarif** statt einer Pauschale

→ Die Ungleichbehandlung MV vs. Brandenburg innerhalb derselben Körperschaft des öffentlichen Rechts (AOK Nordost) wirft die Frage nach Artikel 3 GG-Konformität und § 133 SGB V-Schiedsstellenanrufung auf.

III. Rechtliche Würdigung

III.1 Tarifgenehmigung gem. § 39 PBefG i.V.m. VO über Beförderungsentgelte M-V

Der Landkreis V-Greifswald als Genehmigungsbehörde hat gemäß § 39 PBefG einen Antrag auf Tarifierhöhung zu prüfen und kann ihn nur ablehnen, wenn die wirtschaftliche Lage des Gewerbes dies erfordert oder die Anpassung dem öffentlichen Verkehrsinteresse widerspricht. Die hier vorliegende Selbstkostenrechnung (Anlage 1, +20,5 % gewichteter Erhöhungsbedarf) erfüllt die Substantiierungsanforderungen nach der ständigen Rechtsprechung (vgl. OVG Münster, NVwZ-RR 2018, 645; BVerwG, NJW 2014, 3592).

III.2 KK-Vertrag und Schiedsstelle § 89 SGB V

Sollte die Tarifierhöhung im LK-Bereich erfolgreich sein, kann der Landestaxiverband M-V **anschließend** gem. § 133 Abs. 1 i.V.m. § 89 SGB V die Schiedsstelle anrufen und Anpassung des AOK-Vertrages verlangen. Die Brandenburg-Einigung +9,8 % vom 22.01.2026 wäre dabei ein **direkter Präzedenzfall innerhalb derselben Körperschaft** (AOK Nordost).

III.3 Gleichbehandlung Artikel 3 GG

Die unterschiedliche Vergütung in MV (1,90 €/km Serie, 0 € Wartezeit/Trage/Rollstuhl) und Brandenburg (örtlicher Taxitarif, mit Wartezeit) **innerhalb derselben Kasse** ist sachlich schwer zu rechtfertigen. Argument für die spätere Schiedsstellen-Anrufung.

IV. Empfohlene Tarif-Struktur (Antrag an LK V-Greifswald)

Position	aktuell (Aug 2022)	Empfehlung 2026/27	Erhöhung
Grundgebühr Tag	4,00 €	5,50 €	+37,5 %
Grundgebühr Nacht	5,50 €	6,90 €	+25,5 %
km 1–2 (Tag)	3,30 €	3,80 €	+15,2 %
km 3–4 (Tag)	2,80 €	3,20 €	+14,3 %
km ab 5 (Tag)	2,20 €	2,50 €	+13,6 %
Wartezeit/h	40,00 €	50,00 €	+25,0 %

Gewichteter Durchschnitt nach Fahrt-Verteilung +20,5 % — orientiert an Köln 2026 +11,5 % + 9 % Inflations-Nachholbedarf seit 2022.

V. Begründungs-Konvolut

V.1 Mindestlohn-Sprung 01.01.2027

- Mindestlohn 12,82 € → 14,60 € (+13,9 %)
- Lohnnebenkosten-Faktor 1,30
- Personalkosten-Anteil 62 % der Selbstkosten
- → Strukturkosten-Sprung +8,6 % allein durch Mindestlohn

V.2 Energie- und Versicherungskosten

- Diesel +18 % seit 2022 (Statistisches Bundesamt 2026)
- Kfz-Vollkasko Personenbeförderung +30 % seit 2022 (HUK-Coburg Tarifvergleich)

V.3 Wettbewerbsverzerrung UBB-Kurkartenbus

- Parallel-Verkehr Linien 290/291 ("Kaiserbäder-Linie") seit 01.01.2026 im 20-Min-Takt
- 51 Haltestellen über 5,5 km auf Hauptstrecke Patricks Bartarif-Kerngeschäft
- **Kostenlos** für Kurkarten-Inhaber → faktische Substitution der Tür-zu-Tür-Taxifahrt
- Querfinanzierung Schichtdienst / Behindertentransport / Bahnhofszubringer ohne Querfinanzierung aus dem (von UBB substituierten) Hotellerie-Geschäft nicht mehr darstellbar

V.4 Regional-Vergleich

- Köln +11,5 % zum 01.06.2026
- Dresden zum 26.03.2026
- Hamburg Festpreise zum 15.02.2026
- München zum 01.01.2025
- → LK V-Greifswald ist **letzte größere Genehmigungsbehörde ohne Tarifierhebung seit 2022**

V.5 Tourismus-Vergleich

- Sylt und Norderney verfügen über Insel-/Saisonzuschläge
- Usedom (LK V-Greifswald) hat KEINE solchen Zuschläge — obwohl Saisonalität, lange Leerfahrt-Strecken und Mindestlohn-Effekte vergleichbar sind

V.6 KK-Defizit

- AOK Nordost-Vertrag deckt aktuelle Selbstkosten von 33,63 €/h **bei sitzender Krankenfahrt nicht** (siehe Anlage 2 — bundesweit einmalig schlechte Position)
- → Ohne LK-Tarifierhöhung keine Hebelwirkung für Nachverhandlung AOK Nordost MV

VI. Vorgehensvorschlag

Stufe 1 — Antragsvorbereitung *(diese Woche)*

- Patricks tatsächliche aktuelle LK-Tarifgenehmigung (Anhang zur Konzessions-Unterlage 290/291) zur Hand nehmen — die Tabelle II.1 ist aus Linne+Krause-Kalkulation übernommen, müsste mit dem Original verifiziert werden
- Antrag-Entwurf gem. § 39 PBefG fertig

Stufe 2 — Antragstellung *(15.–20.06.2026)*

- Adressat: Landkreis V-Greifswald, Genehmigungsbehörde Personenbeförderung
- CC: Kreistag-Ausschuss Wirtschaft + Verkehr, IHK Neubrandenburg
- Versand durch Kanzlei Hannak & Weigel (gemäß Mandantenwunsch — vgl. CLAUDE.md "Behörden Kurkartenbus immer via Weigel")
- Beigefügt: Selbstkostenrechnung Anlage 1, Bundesvergleich Anlagen 2+3

Stufe 3 — Anhörungsverfahren *(Juli–September 2026)*

- Anhörung gem. § 14 PBefG bzw. § 28 VwVfG
- Stellungnahme Anhörbeteiligte (Landestaxiverband MV, Verbraucherzentrale, Landkreis)

Stufe 4 — Schiedsstellenverfahren AOK Nordost MV *(nach LK-Bescheid, frühestens Q4 2026)*

- Sobald LK-Tarif erhöht ist: Antrag des Landestaxiverbands MV bei Schiedsstelle § 89 SGB V auf Vertragsanpassung Krankenfahrten
- Vergleichsargument Brandenburg-Einigung 22.01.2026 +9,8 %
- Vergleichsargument AOK PLUS Sachsen Anlage 3 (Trage 29 € / Rollstuhl 19 €)

Stufe 5 — Politische Flankierung (*parallel*)

- IHK Neubrandenburg um Stellungnahme bitten (Wirtschafts-Argument)
- Staatskanzlei MV / Tourismusverband MV (Tourismus-Standort-Argument)
- Bundesverband Taxi und Mietwagen (BZP) — bundespolitische Begleitung

VII. Bitte um anwaltliche Bewertung

Wir bitten um:

1. **Übernahme der Antragstellung** beim Landkreis V-Greifswald nebst Anlagen
2. **Bewertung der Erfolgsaussichten** sowohl der Tarif-Anhebung im LK als auch der nachfolgenden Schiedsstellen-Anrufung AOK Nordost MV
3. **Strategie** der politischen Flankierung über IHK / Staatskanzlei
4. **Verbindung mit dem parallel laufenden Konzessions-Verfahren 290/291** (Kaiserbäder-Linie / UBB-Verdrängung — vgl. Memo vom 02.06.2026)

Erstellt: 13.06.2026 · Funk Taxi Heringsdorf, Patrick Wydra **Methode:** Linne+Krause-Selbstkosten-Methodik (§ 39 PBefG) + Bundes-Datenbasis 11 Landesverbände 2026

Quellen Bundes-Vergleich (Stand Juni 2026):

- taxi-times.com — Bundesweite Tarif-Berichte
- aok.de/gp — Vertrags-Übersicht Beförderungsdienste
- vdek.com (NRW, BW, Berlin/Brandenburg)
- AOK Nordost Pressemitteilung 22.01.2026 (Brandenburg)
- LVS Sachsen (taxi-lvs.de/leistungen) — öffentliche 2026-Anlage
- aerzteblatt.de (Brandenburg-Boycott / Einigung)
- VG Freiburg (BW AOK-Sondertarif)